

ДОГОВОР № _____
на разработку веб-сайта

г. Воронеж

Исполнитель:

ИП Волков Д. В.

Юридический адрес: 394063, г. Воронеж, Ленинский
пр-т, д. 141, оф. 33

Фактический адрес: 394036 Воронеж, ул. Пятницкого,
д. 40

ИНН: 366109839306

ОГРН: 304366120900110

р/с: 40802810600000061264

в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва

к/с: 30101810145250000974

БИК 44525974

Телефон: +7(473) 254-07-96

E-mail: mail@intrid.ru

Заказчик:

совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке, внедрению и запуску веб-сайта Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором, включая неотъемлемую часть Договора – **Техническое Задание** (Приложение №1), которое детально описывает проводимые работы, этапы и сроки, дизайн, функционал и программное обеспечение.
2. Разрабатываемый сайт представляет собой систему файлов с открытым кодом и набором библиотек. Полностью доступен для дальнейшей доработки и модернизации, в том числе и сторонними разработчиками, при условии соблюдения лицензионных прав, указанных в разделе V настоящего Договора.
3. Информационное наполнение сайта осуществляется Заказчиком по шаблону и примеру, свёрстанному и предоставленному Исполнителем \ Исполнителем по представленной Заказчиком информации. Все информационные материалы для наполнения сайта предоставляются Заказчиком в электронном виде.

II. Срок исполнения работ

1. Общий срок исполнения работ по разработке веб-сайта составляет _____ рабочих дней с даты заключения Договора, при условии соблюдения Заказчиком сроков предоставления необходимой информации и проверке работ на промежуточных этапах.

III. Стоимость работ и порядок оплаты

1. Стоимость работ по данному Договору составляет _____ (_____) рублей.
2. Оплата производится Заказчиком в два этапа:
 - предоплата – _____ рублей, в течение 5-ти дней после заключения настоящего Договора;
 - окончательный расчет – _____ рублей, в течение 3-х месяцев по истечении срока тестирования, указанного в п. IV/3.

IV. ПОДПИСИ СТОРОН

V.

Исполнитель:

Заказчик:

_____/Волков Д. В./
м.п.

_____/_____/_____
м.п.

VI. Обязанности сторон

1. Обязанности Исполнителя:

- 1.1. Качественно и своевременно выполнить работы, указанные в Договоре и Техническом Задании, являющимся неотъемлемым приложением к данному Договору.
- 1.2. Разработать оригинальное визуальное оформление страниц сайта – дизайн. Проводить доработки и изменения дизайна согласно пожеланиям и требованиям Заказчика, за исключением случаев непоследовательных и противоречивых требований Заказчика.
- 1.3. На основании утверждённого дизайна страниц сайта выполнить вёрстку шаблонов необходимых типовых страниц, включая адаптивную версию для нетбуков, планшетов и мобильных телефонов.
- 1.4. Разработать, установить и протестировать программное обеспечение, необходимое для работы сайта и описанное в Техническом задании.
- 1.5. Выполнить дополнительные работы, указанные в Техническом задании и обеспечить корректную работу сайта.
- 1.6. Передать логин и пароль, необходимые для доступа Заказчика к панели управления сайтом.
- 1.7. Провести обучение сотрудника Заказчика по работе с данным сайтом в течение 2 часов.

2. Обязанности Заказчика:

- 2.1. Участвовать в согласовании деталей реализации проекта, тестировании разработанного сайта и приёмке выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Договора.
- 2.2. До начала выполнения работ предоставить указанные в Техническом задании исходные данные и материалы, необходимые для начала реализации проекта.
- 2.3. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя, в соответствии с разделом III Договора.

VII. Порядок взаимодействия и коммуникации

1. В качестве средства коммуникации, связи и уведомлений при исполнении работ по данному Договору наравне с почтовой корреспонденцией применяется общение по электронной почте. Почтовые адреса и адреса электронной почты указываются в реквизитах Сторон настоящего Договора, причём Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга при их изменении.
2. Промежуточные этапы работ и сроки их реализации прописываются в Техническом задании.
3. В целях поэтапного выполнения работ Заказчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя о завершении соответствующего этапа рассмотреть результат выполненных работ, направить письменное согласование либо мотивированные замечания (корректировки), а также предоставить информацию и материалы, необходимые для выполнения следующего этапа в соответствии с планом этапов, предусмотренным Техническим заданием.
4. В случае непредоставления согласования либо замечаний в указанный срок соответствующий этап считается выполненным и принятым Заказчиком.
5. В случае просрочки с предоставлением информации, необходимой для реализации следующего этапа работ, общий срок выполнения работ, указанный в разделе II настоящего Договора, продлевается на период этой просрочки.

VIII. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

1. После окончания выполнения работ по созданию сайта, Исполнитель размещает сайт в сети интернет и предоставляет Заказчику все необходимые доступы для тестирования сайта. А также направляет на подпись Заказчику Акт выполненных работ. Эта дата является днём завершения основных работ по созданию сайта.
2. По истечении срока тестирования сайта, его функциональности и соответствия Техническому заданию, продолжительностью 5 рабочих дней, Заказчик обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ от приёма работ. В противном случае, обязательства Исполнителя считаются фактически выполненными надлежащим образом, в полном объеме и приняты, в соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ.
3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, Сторонами составляется Акт с перечнем существенных недочётов и сроков их устранения (сроки будут рассчитаны Исполнителем, исходя из объема и сложности необходимых работ). Все работы по устранению данных недочётов осуществляются силами и за счет Исполнителя.
4. Под существенными недочетами понимаются исключительно критические ошибки, делающие невозможной или существенно затрудняющие корректную работу сайта, а именно:
 - неправильная работа системы управления контентом (CMS);
 - неработающие страницы сайта;
 - нарушение работы важных функций: ошибки в процессе оформления заказа (для интернет-магазинов), сбой при регистрации, авторизации пользователей, некорректная работа платежных систем;
 - проблемы с безопасностью: уязвимости, которые могут быть использованы для взлома или утечки данных;
 - неработающие или отсутствующие программно-функциональные модули, перечисленные в Техническом задании;
 - неправильное отображение на ключевых устройствах/браузерах: если сайт на популярных устройствах (смартфоны, планшеты, десктопы) или в распространённых браузерах (Chrome, Safari, Firefox) отображается так, что его невозможно использовать. Например, элементы интерфейса не отображаются, важные кнопки недоступны, текстовые блоки и изображения сильно искажаются или сайт полностью не загружается.
5. Дополнительные требования и пожелания Заказчика, которые не описаны в Техническом задании и не являются частью работ по разработке сайта по данному Договору, не могут рассматриваться в качестве недочётов, препятствующих подписанию Акта выполненных работ. Такие требования и пожелания могут быть выполнены в рамках дополнительных работ, согласно п. VII/6. настоящего Договора.

IX. Техническое сопровождение

1. Заказчик и Исполнитель независимо осуществляют контроль над работой сайта, созданного в рамках настоящего Договора в течение 3-х (трёх) месяцев работы сайта, с момента подписания Акта выполненных работ.
2. Исполнитель обязуется бесплатно исправлять все найденные неполадки и мелкие корректировки в пределах функций и параметров сайта, определенных Техническим заданием. Срок устранения таких неполадок и внесения корректировок, если иное не будет согласовано сторонами, составляет 5 (пять) рабочих дней.
3. К мелким исправлениям и корректировкам, а также к улучшениям сайта относятся:
 - косметические и дизайнерские изменения: корректировка шрифтов, размеров изображений, выравнивания элементов на странице;
 - мелкие проблемы с адаптивностью: незначительные расхождения в отображении на различных устройствах, не влияющие на работоспособность и функциональность сайта;
 - улучшение интерфейса: добавление небольших визуальных эффектов, улучшение пользовательского интерфейса (UI) и удобства использования (UX);
 - мелкие правки текста и изображений: исправление опечаток, корректировка контента, замена изображений;
 - оптимизация скорости загрузки: незначительные изменения кода или изображений, направленные на ускорение работы страниц;
 - настройка SEO: корректировка мета-тегов, заголовков и других параметров SEO;

- прочие незначительные улучшения: изменения, не влияющие на функциональность и целевое использование сайта, но повышающие удобство эксплуатации для пользователей и администратора.
- 4. Мелкие исправления и корректировки, указанные в п. 3 настоящего раздела, не могут являться основанием для мотивированного отказа Заказчика от приёма работ по договору, подписания Акта выполненных работ или удержания оплаты. Исполнитель обязуется устранить такие исправления в срок, установленный п. 3 настоящего раздела, после запуска сайта в эксплуатацию и подписания Акта выполненных работ.
- 5. По мере роста потребностей Заказчика возможно выполнение работ по развитию и усовершенствованию сайта, созданного в рамках настоящего Договора. Все такие работы оформляются отдельными Дополнительными соглашениями и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Х. Гарантия и техническое сопровождение

1. Стандартная гарантия на исправное функционирование сайта действует в течение 3 (трёх) лет с момента подписания Акта выполненных работ.
2. Гарантия распространяется на устранение критических ошибок, влияющих на работоспособность, безопасность и корректное выполнение функций сайта, указанных в Техническом задании.
3. Гарантия не распространяется на случаи, когда корректная работа сайта нарушается в связи с появлением новых функций после обновления браузеров, операционных систем или другими внешними техническими факторами, не зависящими от Исполнителя.
4. Гарантия не распространяется в случае вмешательства в код исходный файлов сайта Заказчиком или третьими лицами.

ХІ. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность

1. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации, переданной ему Заказчиком для выполнения работ.
2. Исполнитель провозглашает, что является обладателем исключительных прав на все созданные им в рамках настоящего договора дизайн сайта и программные разработки. Исполнитель гарантирует, что данные разработки не обременены требованиями третьих лиц и что Исполнитель обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности для их использования в коммерческой разработке.
3. Заказчик провозглашает, что является обладателем исключительных прав на все представленные им в рамках настоящего договора информационные материалы для наполнения сайта. Заказчик гарантирует, что все материалы не обременены требованиями третьих лиц и что Заказчик обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности для их использования на своём сайте.
4. Программные разработки, используемые на сайте, представляют собой исходный и объектный код совокупности всех программ и файлов, обеспечивающих функционирование сайта.
5. Исключительное лицензионное право на программные разработки принадлежит Исполнителю.
6. По завершении работ по данному Договору, полной оплате услуг Исполнителя и подписанию Акта выполненных работ, Заказчик получает в собственность разработанный сайт и право его использования по своему усмотрению. За исключением возможности тиражирования и передачи или перепродажи программных разработок третьей стороне. Заказчик обязуется соблюдать лицензионные права Исполнителя, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7. Авторские права на дизайн сайта и контент (тексты), по завершению и приёме работ, переходят Заказчику. Исполнитель обязуется соблюдать авторские права Заказчика, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
8. На страницах разработанного Исполнителем сайта в нижней части должна быть расположена кнопка с надписью “made in INTRID”, являющаяся ссылкой на сайт Исполнителя, разрешённая к индексированию поисковыми системами, размером 100*20 пикселей. При этом Заказчик не вправе самовольно удалять или видоизменять этот элемент.

ХII. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
2. Исполнитель не отвечает за содержание информации, предоставленной Заказчиком и публикуемой на сайте.
3. В случае продления срока окончания работ по созданию сайта, указанного в разделе II Договора, по вине Исполнителя, на него накладывается требование уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. III.1 настоящего Договора за каждый рабочий день просрочки.
4. В случае просрочки сроков оплаты, указанных в разделе III Договора, на Заказчика накладывается требование уплачивать пеню, в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
5. Стороны имеют право на применение штрафных санкций ко второй стороне за нарушение условий о конфиденциальности и при несоблюдении лицензионных и авторских прав, указанных в разделе IX Договора. Размер штрафных санкций составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, за каждое нарушение. Данная сумма не включает возмещение ущерба, который может возникнуть в следствии нарушения конфиденциальности, авторских и лицензионных прав.

ХIII. Условия и порядок досрочного расторжения Договора

1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Об этом Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя за 5 рабочих дней до даты расторжения.
2. В случае досрочного расторжения Договора, Исполнитель обязан составить Акт фактически выполненных работ и предоставить данный Акт и результат этих работ Заказчику.
3. Заказчик обязан выполнить тестирование выполненных работ и подписать Акт фактически выполненных работ, в соответствии с регламентом и сроками, указанными в разделе VII настоящего Договора.
4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя только в следующих случаях:
 - создания Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых на себя обязательств по Договору;
 - невыполнения Заказчиком обязанностей по оплате работы Исполнителя;
 - необеспечение Заказчиком Исполнителя информацией, необходимой для выполнения работ по Договору;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5. При досрочном расторжении Договора, Заказчик обязан оплатить все фактически выполненные работы, согласно смете Технического задания и Акту фактически выполненных работ, а также выплатить Исполнителю неустойку в размере 10% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. III.1 настоящего Договора.

ХIV. Прочие условия и порядок разрешения споров

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
2. Все приложения к настоящему Договору должны быть согласованы и являются неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах – по одному для каждой из сторон.
4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по данному Договору.
5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано форс-мажорной ситуацией, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
6. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров со сроком ответа 5 рабочих дней с момента получения претензии.

7. В случае невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на разрешение Арбитражного суда Воронежской области.

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

_____/Волков Д. В./_____.

М.П.

_____/_____/_____.

М.П.